

<Письмо> МЧС России от 30.09.2021 N ИГ-19-2751 "О рассмотрении обращения"

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПИСЬМО

**от 30 сентября 2021 г. N ИГ-19-2751
О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ**

Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы обращение, поступившее в МЧС России в форме электронного документа, рассмотрено и сообщается следующее.

1. В соответствии с положениями [статьи 78](#) Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент) специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, разрабатываются исключительно для объектов защиты, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности.

При этом [статьей 6](#) Технического регламента установлено, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным [законом](#) "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных названным [законом](#);

в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным [законом](#) "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Учитывая изложенное, пожарная безопасность объектов защиты при отступлении от требований нормативных документов по пожарной безопасности обеспечивается выполнением требований Технического [регламента](#) и обеспечением величины пожарного риска в пределах допустимых значений.

2. В соответствии с [пунктом 4](#) Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 N 382, результаты и выводы, полученные при определении пожарного риска, используются для обоснования исключительно тех параметров и характеристик зданий, сооружений и строений, которые учитываются в названной [методике](#). Таким образом, параметры противопожарного расстояния между объектами защиты не оказывают влияния на величину пожарного риска.

Вместе с тем, сообщается, что в настоящее время МЧС России осуществлена актуализация свода правил [СП 4.13130](#) "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". В частности, названный нормативный документ по пожарной безопасности дополнен [Приложением А](#), регламентирующим методику определения безопасных противопожарных разрывов (расстояний) между жилыми, общественными зданиями и сооружениями.

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности
и профилактической работы
А.А.МАКЕЕВ